

Introducción.

Tema: Vulneración de derechos.

Hoy vamos a trabajar sobre los derechos y qué pasa cuando no se cumplen. En primer lugar, recordemos que los derechos humanos son aquellas garantías que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser personas. *No dependen de la edad, el origen, la religión ni la clase social.*

Se dividen en distintos tipos:

Derechos civiles: nos protegen como individuos frente al Estado y frente a otros. Ejemplo: derecho a la vida, a la libertad, a la identidad, a la igualdad ante la ley.

Derechos políticos: nos permiten participar en la vida pública y en las decisiones de un país. Ejemplo: derecho al voto, a ser elegido, a expresarse políticamente, a participar en organizaciones.

Derechos sociales: buscan garantizar condiciones dignas de vida. Ejemplo: derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social.

Ahora bien, en la realidad no siempre todas las personas pueden acceder de igual manera a estos derechos. A veces se ven limitados, negados o restringidos. A esto lo llamamos **vulneración de derechos**. Por ejemplo: Cuando un niño no puede ir a la escuela porque tiene que trabajar, se vulnera su derecho a la educación. Cuando a una mujer se le paga menos que a un varón por el mismo trabajo, se vulnera su derecho a la igualdad. Cuando una comunidad no tiene acceso a agua potable, se vulnera su derecho a una vida digna y a la salud. Estas situaciones no son casos aislados, sino que muchas veces afectan a grupos sociales enteros: pueblos originarios, migrantes, personas con discapacidad, sectores populares, entre otros.

Pregunta disparadora: *Para abrir el debate con ustedes:* ¿Alguna vez sintieron o vieron que a un grupo de personas no se le reconocieran sus derechos? (Pueden pensar en su barrio, en su lugar de trabajo, en noticias que hayan visto, o en su propia experiencia).

Formas de vulneración de derechos.

Cuando hablamos de vulneración de derechos nos referimos a las distintas maneras en que las personas o grupos sociales ven limitado o negado el acceso a aquello

que por ley y dignidad les corresponde. Estas vulneraciones no siempre se dan de la misma manera.

Podemos reconocer, al menos, cuatro formas principales:

1. Exclusión.

Ocurre cuando se deja a un grupo fuera del acceso a bienes, servicios o instituciones. Ejemplo: cuando un barrio no tiene transporte público y sus habitantes no pueden llegar fácilmente a la escuela, al hospital o al trabajo. *También se da cuando ciertos sectores sociales quedan fuera del sistema educativo, sanitario o laboral.*

2. Discriminación.

Se produce cuando a una persona o grupo se lo trata de manera desigual por características como su origen, género, edad, religión, orientación sexual, discapacidad o condición económica. Ejemplo: rechazar a alguien en un trabajo por ser migrante, por tener determinada apariencia física o por pertenecer a una minoría. *La discriminación muchas veces se basa en prejuicios y estereotipos que circulan en la sociedad.*

3. Desigualdad social. Es una forma de vulneración más estructural y profunda. Se manifiesta cuando distintos grupos tienen desiguales oportunidades de acceso a recursos como educación, salud, vivienda, trabajo digno. Ejemplo: la brecha de ingresos entre varones y mujeres, o entre trabajadores formales e informales. *La desigualdad social no siempre es visible en un hecho puntual, pero se traduce en diferencias persistentes en la calidad de vida.*

4. Violencia.

Se presenta cuando se usan acciones físicas, psicológicas o simbólicas para limitar o anular los derechos de alguien. Ejemplo: la violencia de género que sufren muchas mujeres y diversidades, la violencia policial ejercida sobre jóvenes de sectores populares, o la violencia simbólica en los medios que ridiculizan a ciertos grupos. *La violencia no solo daña a nivel individual, sino que además refuerza desigualdades sociales.*

Cierre.

Estas cuatro formas de vulneración —*exclusión, discriminación, desigualdad social y violencia*— muchas veces se combinan. Por eso, cuando analizamos un caso concreto, podemos encontrar varias de ellas actuando al mismo tiempo. Ejemplo para pensar juntos/as: Una mujer migrante que trabaja en condiciones precarias puede estar

siendo excluida de un trabajo formal, discriminada por su origen, atravesando desigualdad económica y expuesta a violencia laboral.

Casos en Argentina: grupos sociales y vulneración de derechos.

En nuestro país, a pesar de los avances en leyes y políticas públicas, muchos grupos sociales siguen sufriendo dificultades para acceder plenamente a sus derechos. Veamos algunos ejemplos:

1. Pueblos originarios.

Situación: muchas comunidades enfrentan problemas en el acceso a la tierra y al territorio, que son esenciales para su cultura y supervivencia. Ejemplo: conflictos por desalojos en comunidades del norte y sur del país (Salta, Formosa, Chubut). *Derecho vulnerado:* derecho a la tierra, a la identidad cultural, al ambiente sano.

2. Mujeres.

Situación: a pesar de los avances en derechos (Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley de Paridad Política), las mujeres todavía sufren desigualdad. Ejemplo: brecha salarial (ganan en promedio menos que los varones por el mismo trabajo) y altos índices de violencia de género. *Derecho vulnerado:* derecho a la igualdad, al trabajo digno, a una vida libre de violencia.

3. Jóvenes.

Situación: enfrentan dificultades para acceder al primer empleo y oportunidades educativas. También son estigmatizados por su forma de vestir o por vivir en determinados barrios. Ejemplo: jóvenes de sectores populares que son perseguidos por la policía bajo sospecha solo por su apariencia (“portación de rostro”). *Derecho vulnerado:* derecho al trabajo, a la educación, a la igualdad ante la ley.

4. Migrantes.

Situación: a pesar de que la Constitución Nacional garantiza derechos a todas las personas que habitan el país, los migrantes suelen enfrentar discriminación y trabas burocráticas. Ejemplo: dificultades en el acceso a la salud o la educación por no tener papeles en regla, o discursos que los responsabilizan de problemas sociales. *Derecho vulnerado:* derecho a la igualdad, a la salud, a la educación.

5. Población LGBTIQ+.

Situación: Argentina es pionera en leyes de igualdad (Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, Cupo Laboral Travesti-Trans), pero todavía existen situaciones de

exclusión. Ejemplo: discriminación laboral hacia personas trans, que tienen altas tasas de desocupación y una expectativa de vida mucho menor que el promedio. *Derecho vulnerado*: derecho al trabajo, a la salud, a la vida digna, a la no discriminación.

6. Sectores populares.

Situación: son los más afectados por la pobreza estructural, la falta de acceso a vivienda digna y servicios básicos. Ejemplo: familias que viven en barrios sin agua potable, cloacas ni transporte, lo que limita el acceso a salud y educación. *Derecho vulnerado*: derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a condiciones de vida dignas.

Cierre.

Como vemos, cada *grupo* enfrenta formas particulares de vulneración, pero todos tienen en común la dificultad de acceder de manera plena a derechos que ya están reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.

Pregunta para debatir en clase: *¿Qué creen que tienen en común estos casos? ¿Por qué algunos grupos son más vulnerables que otros?*